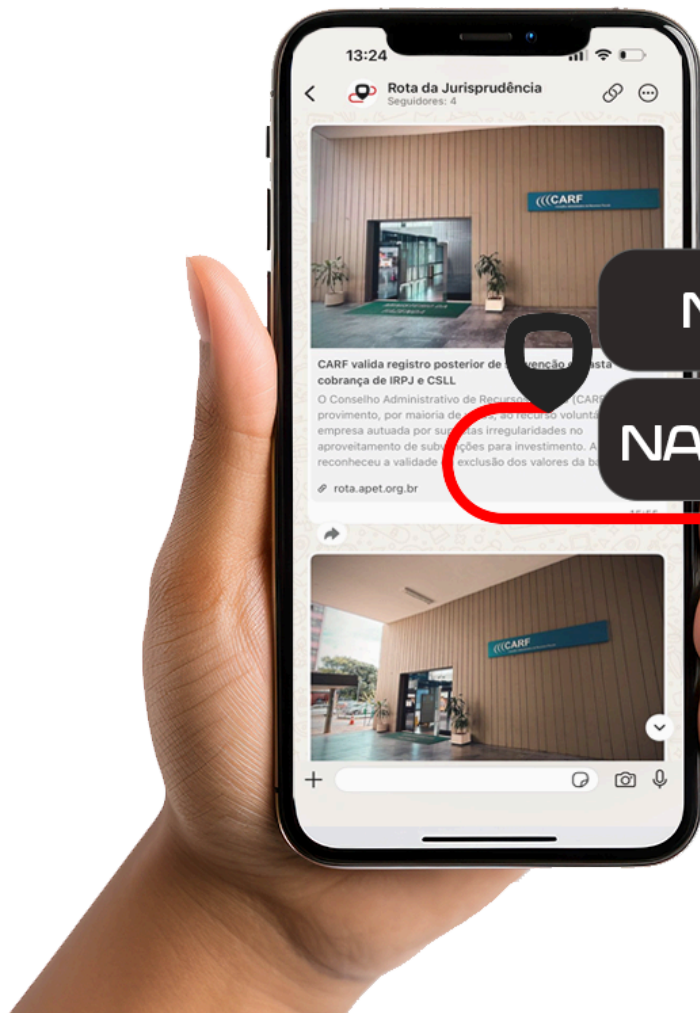




NEWSLETTER

NA SUA MÃO

Acompanhe nossa newsletter diária e tenha a segurança de estar sempre atualizado com as principais decisões tributárias das últimas 24 horas, reunidas em um único canal especializado, com cobertura completa do STF, STJ, CARF, Receita Federal e TIT-SP.

## EXTINÇÃO EM BLOCO DE EXECUÇÕES FISCAIS EXIGE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO

A tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse. Essa medida, porém, exige a intimação prévia do ente público credor. O encerramento sumário do processo sem a oitiva da parte ofende a garantia do contraditório e configura decisão surpresa, prática vedada pelo Código de Processo Civil.

TJ-SC

STF permite extinção de execuções fiscais de baixo valor desde que ente credor seja intimado para se manifestar



**Clique aqui e entre no canal de Whatsapp da APET**

Receba artigos, notícias e informações sobre eventos, lives, novos cursos e promoções

**Entrar no canal →**

Com base nesse entendimento, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, acolheu um recurso especial para anular a extinção em lote de execuções ajuizadas pelo município de Porto Ferreira (SP) e determinar a intimação prévia da prefeitura.

O juízo de primeira instância havia determinado o encerramento dos processos de cobrança em lote sem intimar a prefeitura previamente. A medida foi justificada com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que detalhou os critérios para a extinção das execuções fiscais.

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença argumentando que a falta de intimação da prefeitura estaria suprida pela possibilidade de manifestação na fase recursal.

O município, então, recorreu ao STJ alegando violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que proíbem decisões tomadas contra uma das partes sem manifestação prévia. A prefeitura sustentou que o princípio da não surpresa foi desrespeitado pela falta de intimação para análise de cada caso concreto e que o encerramento abrangeu, de forma genérica, dívidas já quitadas ou processos suspensos por parcelamento ativo.

Sem contraditório

Ao analisar o litígio de forma monocrática, o relator acolheu os argumentos do ente público. O magistrado observou que o contraditório na sistemática processual atual tem natureza substancial e compreende o direito de influenciar a formação do convencimento do julgador antes da decisão, não se limitando à mera ciência posterior dos atos processuais.

O ministro explicou que a extinção das ações sem prévia oitiva do exequente configura vício estrutural do procedimento (*error in procedendo*), o que anula a sentença e todos os atos subsequentes. Ele ressaltou que a possibilidade de impugnação posterior não substitui a exigência do contraditório prévio quando a decisão afeta diretamente o processo.

“Ainda que se trate da aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, é imprescindível oportunizar ao ente exequente a manifestação prévia acerca de sua incidência no caso concreto, sobretudo quando a decisão produz efeitos processuais relevantes, como a extinção de inúmeros feitos executivos sem resolução do mérito”, ponderou o ministro.

O procurador municipal Matheus Gomes representou a prefeitura de Porto Ferreira no processo.



Curso de Extensão – Adicional da CSLL e o PILAR 2 DA OCDE – Lei nº 15.079/2024 e Instrução Normativa RFB n. 2.228/2024 – 19/05/2026

O Direito Tributário Interi dos fundamentos às no 13/05/2026

385

6.746

## MP Editora: Lançamentos

Coordenação  
Marcelo Magalhães Peixoto  
Maria do Rosário Esteves  
Livia De Carli Germano

**ITCMD e reforma tributária**

AUTORES

Adolpho Bergamini • Ana Claudia Borges de Oliveira  
Beatriz de Lima Peixoto de Souza • Carla Tredici Christiano  
Danielle Bertagnoli • Fabiola Gasiano Keramidas  
Helena Vicentini de Assis • Jayr Viegas Gavalvão Jr.  
Jefferson Valentini • José Orivaldo Peres Júnior  
Julcira Maria de Mello Viana • Juliano Di Pietro  
Livia De Carli Germano • Marcelo Magalhães Peixoto  
Marco Antonio Veríssimo Teixeira • Maria do Rosário Esteves  
Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares • Michell Przepioraka  
Pedro Anan Junior • Vanessa Domene • Vera de Hesselte

Coordenação  
Marcelo Magalhães Peixoto  
Thais Romero Veiga Shingai  
Alexandre Evaristo Pinto  
Edison Carlos Fernandes

**Reforma tributária e contabilidade**

aspectos contábeis da reforma

AUTORES

Alexandre Evaristo Pinto | Alexandre Gonzales  
Amira Chammas | Angelo de Angelis | Arthur Pitman  
Carla Tredici Christiano | Cláudio Ricaldoni  
Diogo Negrão Raio Ferreira | Diogo Olm Ferreira  
Edison Carlos Fernandes | Eliseu Martins  
Fernando Dubeux Mattos | Isabella Fochesatto Panisson  
Jorge Guilherme Moreira | Júlia Vituli  
Leticia Menegassi Borges | Lia Barsi Drezza  
Marcelo Magalhães Peixoto | Marcos Pires Santos de Souza  
Matheus da Cunha Silva | Nereida Horta | Sílvia Piva  
Tatiana Midori Migiyama | Thais Romero Veiga Shingai  
Thiago Pereira Braga de Moraes

SÉRIE "CURSOS DE EXTENSÃO DA APET"

Coordenação  
Rodrigo Forcennette  
Marcelo Magalhães Peixoto

**TRIBUTAÇÃO DAS COOPERATIVAS**

Impactos da Reforma Tributária

AUTORES

Alexandre Evaristo Pinto | Amanda Oliveira Breda Rezende  
Amílcar Barca Teixeira Júnior | Ana Luisa Ferreira de Avelar Carvalho  
Ana Paula Andrade Ramos | Aramis Moutinho Junior  
Brenda Schiezoar Guimaro | Daniel Januzzi | Enio Meinen  
Evandro Jacó Kotz | Fabio Godoy Teixeira da Silva  
Fábio Pallaretti Calcini | Gustavo A. M. Brigagão | Gustavo Reis  
Gustavo Saad Diniz | Henrique Nimer Chamas | Jessica Garcia Batista  
João Augusto M. S. Michelin | João Donadon  
José Carlos da Silva Junior | José Juliano Meira Junior  
Lucas Issa Halah | Marcelo Guaritá Borges Bento  
Marcos Vinicius de Paiva | Patricia Alves Cabral | Paulo R. Stöberl  
Rafael Nichele | Renata Salle Russovsky | Rodrigo Forcennette  
Tatiana Midori Migiyama | Ulisses Santafé Aguiar Pizzolatti

---

## Continue lendo

**STJ nega direito a créditos de PIS e Cofins a comerciantes**

👁 626

[Leia mais →](#)

**STJ: PIS e Cofins compõem CSLL no lucro presumido**

👁 524

[Leia mais →](#)

👁 263

### Institucional



Quem somos

Memorial

Prêmios da APET

Prêmio “Bulhões Pedreira 100 Anos do Imposto de Renda no Brasil”

Prêmio Alcides Jorge Costas – “Reflexões sobre a Reforma Tributária do Consumo”

Títulos Honoríficos

### Cursos



---

### Conteúdos



---

### Eventos



---

### Faça parte



## Assine nossa newsletter

Receba boletins com novidades sobre a APET e sobre o universo jurídico tributário.



Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

**Assinar**

## Entre em contato

 (11) 3105-6191

 (11) 3105-7132

 (11) 9 7507-4186

 SEG a SEX - 08:00 às 17:30

## Onde estamos

 Rua Dr Rafael de Barros, nº 209, Paraíso, São Paulo/SP. Segundo Andar



APET

